على الانسان من النفقة فى النكاح والقرابة والملك وغير ذلك (يجب على الزوج مالا غنى لزوجته عنه) اجمع المسلمون على وجوب نفقة الزوجة على الزوج اذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا ذكره ابن المنذر وغيره لان الزوجة محبوسة لحق الزوج وذلك لمنعها عن التصرف والكسب فوجب عليه نفقتها كالقن اذا تقرر وجوب نفقة الزوجة على الزوج فانها تجب عليه ولو كانت الزوجة معتدة من وطء شبهة غير مطاوعة للواطئ وقوله مالا غنى لزوجته عنه يعنى (من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف) لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جابر ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك ان تنازعا) أى الزوج والزوجة فى قدر ذلك او صفته (بحالهما) اى حال الزوجين فى يسارهما واعسارهما ويسار احدهما واعسار الآخر وكان النظر يقتضى ان يعتبر ذلك بحال الزوجة دون الزوج لان النفقة والكسوة لها بحق الزوجية فكانت معتبرة بها كمهرها لكن قال الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فامر الموسر بالسعة فى النفقة ورد الفقير الى استطاعته فاذلك اعتبرنا حال الزوجين فى قدر الواجب وجنسه رعاية لكلا الجانبين واما كون ذلك موكولا الى اجتهاد الحاكم فلانه امر يختلف باختلاف حال الزوجين فرجع فيه الى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات فيفرض للموسرة مع موسر كفايتها خبزا خالصا بادمه المعتاد لمثلها فى تلك البلدة ويفرض لها ايضا لحما عادة الموسرين ببلدة الزوج والزوجة التى هما بها او تنقل زوجة متبرمة من أدم الى غير من الادم ولابد للزوجة من ماعون الدار ويكتفى منه بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وجيد قطن على ما جرت به عادة مثلها من الموسرات فى ذلك البلد واقل ما يفرض من الكسوة للجسد قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وللشتاء جبة وللنوم فراش ولحاف ومخدة وللبلوس بساط ورفيع الحصير ولفقيرة مع فقير كفايتها خبزا خشكارا بادمه وزيت مصباح ولحم العادة ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها وينام فيه ويجلس عليه ويفرض للمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسهما ما بين ذلك (وعليه) اى على الزوج (مؤنة تظافتها) اى نظافة الزوجة (من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب) وثمن المشط وأجرة القيمة وعليه كنس الدار وتنظيفها الا دواعله اواجرة طبيب وثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه وان اراد منها تزيينها به او اراد منها قطع رائحة كريهة وفى بما يريد منها التزين به او بما يقطع الرائحة الكريهة لزمها استعماله من أجله (وعليه) اى على الزوج (لها) أى لزوجته (خادم اذا كانت ممن يخدم) بالبناء للمفعول (مثلها) كالموسرة والصغيرة (وتلزمه) لزوجته (مؤنسة لحاجة) الى ذلك بان كانت بمكان مخوف أو لها عدو تخاف على نفسها منه لانه ليس من المعاشرة بالمعروف ان تقيم وحدها بمكان لا تامن على نفسها فيه ولا يلزمه أجرة من يوضئ زوجته مريضة بخلاف رقيقه المريض الذى لا يمكنه الوضوء بنفسه

*(فصل والواجب عليه) أى على الزوج (دفع الطعام) أى القوت من الحل والادم ونحو ذلك الى زوجته وخادمها (فى أول كل يوم) لانه أول وقت الحاجة فلا يجوز تاخيره عنه ويجوز لهما فعل ما اتفقا عليه من تعجيل أو تاخير فى وقت الوجوب (ويجوز دفع عوضه) أى الواجب

(ان